

ROHAMAYA BINTI WAKIMAN
lwn
RAJA IZUDDIN BIN RAJA ISMAIL

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Pengerusi), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), YA Tuan Haji Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), Pada 5hb April 2019]

Kes Rayuan No. 10000-016-0047-2017

Peguam Perayu:

1. Puan Yusmawati Binti Ab. Llah dari Tetuan Yusma & Associates

Peguam Responden:

1. Encik Azmi Bin Tan Sri Dr. Mohd Rais dan Puan Syamimi Binti Ab Rahman dari Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

RAYUAN PERAYU

[1] Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap sebahagian keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10400-016-0234-2013 yang bertarikh 19hb April 2017 yang menyatakan seperti berikut;

“Mahkamah memerintahkan Defendan membayar RM 26,262.24 sebagai bayaran muta’ah saguhati perceraian kepada plaintif.”

[2] Perayu tidak berpuashati terhadap kadar mut’ah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor iaitu sebanyak RM 26,262.24 dan Alasan-alasan Rayuan Perayu adalah sepertimana yang dinyatakan oleh Perayu pada muka surat 320 – 321 Rekod Rayuan.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 18hb Februari 1992 dan Mahkamah Rendah Syariah di Selangor melalui Saman No.: 10002-054-0294-2007 mengesahkan pihak-pihak telahpun bercerai kali kedua mulai 5hb April 2007.

[4] Pada 3hb Mei 2013 Perayu telah memfailkan tuntutan mut’ah sebanyak RM 1,000,000.00 melalui saman No.: 10400-016-0234-2013 terhadap Responden.

[5] Ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, kedua-dua pihak telah memberikan keterangan antara lainnya seperti berikut;

- a) Responden menyatakan bahawa pendapatan kasarnya sebulan adalah sebanyak lebih kurang RM 34,188.72;
- b) Ketika bercerai Perayu tidak berkerja dan tiada punca pendapatan bulanan. Perayu pernah berkerja sebagai Pramugari ketika dalam tempoh perkahwinan;
- c) Bapa Perayu merupakan seorang bekas guru dan ibunya tidak berkerja; dan
- d) Tempoh perkahwinan pihak-pihak adalah selama lebih kurang 15 tahun.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[6] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Penghujahan-penghujahan Bertulis Pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini.

[7] Kami mendapati rayuan Perayu adalah terhadap kadar mut 'ah yang telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Perayu dalam Alasan Rayuan dan hujahan bertulis menyatakan bahawa bayaran mut 'ah sebanyak RM 26,262.24 adalah tidak memadai dan tidak munasabah.

[8] Perayu merayu dan berhujah bahawa kadar mut'ah yang wajar dibayar oleh Responden berdasarkan keturunan, sifatnya dan kesan perceraian terhadap Perayu serta kemampuan Responden yang diukur dari pendapatan bulanan Responden adalah sebanyak 3 bulan pendapatan Responden.

[9] Bagi menentukan kadar mut'ah, mahkamah dipandu oleh ayat 236 Surah al-Baqarah yang menyatakan bahawa;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعَاءً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”.

[10] Berdasarkan ayat tersebut, maka, dalam menentukan kadar mut'ah mahkamah hendaklah berdasarkan imbangan antara kemampuan suami ketika berlakunya perceraian dan kedudukan isteri ketika itu. Persoalan samada mut'ah itu hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham adalah perkara ijtihadiah dan dihukumkan sunat dikalangan sebahagian fukah. Mahkamah boleh menjadikannya sebagai panduan

namun tidak terikat dengannya. Oleh itu, mahkamah boleh menentukan suatu kadar mut 'ah samada kurang daripada 30 dirham atau pun lebih daripada 30 dirham.

[11] Hikmah dan tujuan utama diwajibkan pembayaran mut'ah boleh dilihat dalam Kitab al-Mu'tamad fi Fiqh al-Islami oleh Prof .Dr. Muhammad al-Zuhailiy , jilid 4, m.s. 128;-

و تجب المتعة جبراً لما لحقها من الطلاق ولتطيب قلبها عند فراق
بيت الزوجية ، والتخفيف من الإستيحاء بسبب ما تشعر به من
مفارقة زوجها ، ولكسر حدة الألم والكراهية التي تنتج غالباً عن
هذا الفراق .

Maksudnya: Kewajipan memberi Mutaah adalah kerana menutup sangkaan buruk orang terhadap isteri yang telah diceraikan serta bertujuan menyukakan hati bekas isteri ketika berpisah dari rumah kelaminnya , dan Mutaah juga bertujuan menenangkan emosi yang tidak tenteram, kepedihan hati yang dialami oleh isteri akibat perceraian dengan suaminya.

[12] Kami berpendapat bahawa prinsip yang digariskan oleh undang-undang dibawah seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan ayat 236 Surah al-Baqarah adalah;

- a) Jumlah yang berpatutan; dan
- b) dalam lingkungan kemampuan suami (wajar).

Sepertimana yang telah diputuskan dalam *kes Sapie bin muda lwn. Adnan Hawa bt Mohamad, JH 40 Bhg 1 hlm 137, kes Ida Hidayanti*

binti Taufiq lwn. Ahmad Shukri bin Kassim, JH 18 (2) hlm 259, kes Dato' Sri Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz bin Majid, kes Rayuan No. 14000-016-0017-2016, kes Zaharah bt Alias lwn. Jen (B) Tan Sri Dato' Zain Hashim [1432] JH 32 (2, kes Faridah binti Sulaiman lwn. Mohd Noh bin Othman JH (1426H) jld. XIX, Bah 1, kes Noor Aisyah binti Abdul Karim lwn. Kamaruddin Rahmat [2015] JH 42 Bhg.1 dan kes Suraiya binti M. Shafie lwn. Abd Shukor bin Mohd Hashim [2009] 3 LNS 7 hlm. 20.

[13] Prinsip tersebut selari dengan pandangan fukaha' yang menyatakan bahawa mut 'ah ditentukan berdasarkan "*suami dilihat dari sudut kemampuan untuk membayarnya dan isteri dilihat dari sudut keturunan dan sifatnya*" – (*Hashiah I'anah at-Tholibin, juzuk 3, halaman 596, dan Mughni al-Mukhtaj, Juzuk 3, halaman 249*).

[14] Berdasarkan prinsip tersebut, di dalam Mahkamah menentukan sesuatu kadar mut 'ah yang wajar/munasabah dan patut, terlebih dahulu mahkamah perlu menilai atau mentaksirkan sebanyak manakah bayaran mut 'ah (saguhati) yang wajar/munasabah diterima oleh isteri akibat dari perceraian yang berlaku. Selepas itu mahkamah hendaklah mentaksirkan adakah bayaran itu patut dibayar oleh suami dengan melihat kepada kemampuannya. Mahkamah tidak boleh melihat kepada kemampuan suami semata-mata atau sebaliknya, namun hendaklah melihat kepada imbalan kedua-duanya kerana ianya adalah suatu bayaran saguhati. Oleh itu, sesuatu bayaran

saguhati atau mut 'ah hendaklah ditentukan berdasarkan "*kadar yang wajar/munasabah bagi isteri*" dan "*kemampuan orang (suami) yang dikehendaki membayarnya*".

[15] Bagi menentukan kadar yang wajar/munasabah, mahkamah hendaklah terlebih dahulu melihat kepada faktor-faktor dipihak isteri yang antara lainnya adalah;

- a) Status isteri termasuklah pekerjaan dan kedudukan isteri;
- b) Keturunan dan sifat Isteri;
- c) Kesan terhadap isteri akibat dari perceraian;

[16] Setelah Mahkamah menilai kadar yang wajar/munasabah yang perlu dibayar kepada isteri, Mahkamah hendaklah pula melihat kepada kemampuan suami untuk mematutkannya membayar berdasarkan;

- a) Pendapatan Suami;
- b) Harta-harta yang dimiliki oleh suami; dan
- c) Tanggungan wajib dan perlu bagi suami.

[17] Setelah menilai faktor-faktor dari kedua-dua pihak tersebut, baharulah mahkamah menentukan berapakah kadar bayaran mut 'ah atau saguhati yang patut diberikan oleh suami kepada bekas isteri.

[18] Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dan setelah kami meneliti Penghujahan-penghujahan Bertulis Pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara, kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan Perayu membayar mut 'ah atau saguhati kepada Responden sebanyak RM 26,262.24 adalah tidak tepat dari segi prinsip, undang-undang dan hukum Syarak kerana kadar itu terlalu rendah dan sangat tidak wajar dan tidak patut dimana ianya kurang dari satu (1) bulan pendapatan Responden ketika perceraian berlaku.

[19] Setelah meneliti faktor-faktor wajar/munasabah dan patut, Kami berpendapat bayaran mut'ah yang sepatutnya dibayar oleh Responden kepada Perayu adalah sebanyak RM 100,000.00 berdasarkan alasan-alasan yang berikut;

- a) Status Perayu seorang yang baik dan sentiasa taat kepada Responden sepanjang tempoh perkahwinan 15 tahun dan pernah berkerja sebagai pramugari;
- b) Kesan akibat perceraian di luar mahkamah yang ditanggung oleh Perayu yang dilafazkan oleh Responden tanpa sebab yang patut telah menimbulkan keaiban dan kesedihan kepada Responden;
- c) Pendapatan bulanan Responden sebanyak lebih kurang RM 34,188.72 itu sahaja sudah meyakinkan kami bahawa Responden berkemampuan untuk membayar mut 'ah

sebanyak RM 100,000.00 (iaitu lebih kurang pendapatan Responden selama tiga (3) bulan). Ini belum diambil kira kemampuan Responden dari segi harta-harta dan wang simpanan yang dimiliki oleh Responden ketika perceraian berlaku yang boleh dijadikan sebahagian dari faktor kemampuan Responden;

Oleh yang demikian, kami berpendapat, keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan Responden membayar kepada Perayu sebanyak RM 26,262.24 perlu diubah kepada RM 100,000.00 untuk menjadikannya suatu kadar yang wajar/munasabah sebagai bayaran mut 'ah atau saguhati yang patut dibayar akibat dari perceraian yang dilakukan oleh Responden tanpa sebab yang patut itu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Rayuan Perayu di TERIMA;
- ii] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor kes Saman Mal No.: 10400-016-0234-2013 yang bertarikh 19hb April 2017 yang memerintahkan Responden membayar RM 26,262.24 sebagai bayaran muta'ah saguhati perceraian kepada Perayu dipinda kepada RM 100,000.00.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :